

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4728/2540

นาย บุญชิต จันทร์สระบัว
บริษัท เวนโดมประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 863

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทซึ่งเอาประกันภัยไว้แก่จำเลยหลังจากทำสัญญาประกันภัยดั่งนี้ย่อมถือได้ว่า โจทก์ผู้เอาประกันภัยยังมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ในขณะที่จำเลยรับประกันภัย สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์และจำเลยจึงไม่ผูกพันคู่สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 230,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยรับประกันภัยรถยนต์พิพาทไว้จากโจทก์ ก่อนโจทก์เช่าซื้อรถยนต์พิพาทมาจากบริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด โจทก์จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆะ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 230,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า จำเลย ได้ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์พิพาทไว้จากโจทก์ มีอายุสัญญาระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2534 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2535 ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสาร หมายเลข จ.3 และโจทก์ได้ทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์พิพาทเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2534 ตามเอกสารหมายเลข จ.2 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะขณะทำสัญญาประกันภัยนั้น โจทก์ผู้เอาประกันภัยยังไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้ สัญญาประกันภัยย่อมไม่ผูกพันโจทก์และจำเลยนั้น เห็นว่า โจทก์ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์พิพาทไว้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2534 ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2534 โจทก์จึงทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์พิพาทจาก บริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.2 เมื่อโจทก์ทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์พิพาทซึ่งเอาประกันภัยไว้แก่จำเลยหลังจากทำสัญญาประกันภัยย่อมถือได้ว่า โจทก์ผู้เอาประกันภัยยังมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ขณะที่จำเลยรับประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.3 ดังนั้น สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์และจำเลยจึงไม่ผูกพันคู่สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นอีก"

พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

(ระพีพร บรรจงศิลป-ปรีชา เกลิมวณิชย์-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ